

한국가스공사 상임감사위원

통보

일련번호 제21-재무-04호

제 목 ☆☆☆☆본부 부지 업무무관 부동산 여부 재검토 및 후속조치 이행

소관부서 ▼▼▼▼본부 ●●●●처

조치부서 ▼▼▼▼본부 ●●●●처

내 용

1. 업무 개요

가. △△동 355번지 토지 취득 및 사용 현황

☆☆☆☆본부는 2011년 기지본부 내 △△동 355번지(이하 355번지) 토지를 직원 복지동 건설 및 Cable Trench¹⁾ 등으로 사용할 목적으로 취득하였으며 현황은 아래와 같다.

[표1] 355번지 토지 취득 현황

취득가액	취득일	기존 소유주	총면적
686,996,850원	2011.06.24.	기획재정부	2.275m ²

(출처: ☆☆☆☆본부 ❄❄부 확인서 재구성)

355번지는 현재 업무상 불가피하게 15개의 협력업체가 LNG 탱크 유지·보수를 위한 안전교육장, 사무실 등으로 사용 중에 있으며 사용현황은 아래와 같다.

1) 전력, 통신, 제어, 소방 목적의 Cable로서 지하에 매설되어 있음

[표2] 355번지 토지 사용 현황

사용목적	면 적	사용 기간
협력업체 탱크 수선유지 용역	1,860m ² (전체 면적의 약 82%)	2012년~현재
Cable Trench 및 인도(人道)	415m ² (전체 면적의 약 18%)	1996년~현재

(출처: ☆☆☆☆본부 ☞☞부 확인서 재구성)

나. 업무무관 자산 판단 및 법인세 신고내역

★★부는 해당 토지를 업무무관자산으로 판단하여 아래와 같이 법인세 신고하고 있다.

[표3] 355번지 관련 손금불산입 내역

(단위 : 원)

연 도	지급이자 손금불산입	업무무관비용 손금불산입	합 계
2016	23,817,750	2,837,471	26,655,221
2017	24,293,893	2,757,086	27,050,979
2018	23,071,276	2,914,125	25,985,401
2019	21,762,676	2,914,125	24,676,801
2020	20,096,571	3,087,911	23,184,482
합 계	113,042,166	14,510,718	127,552,884

(출처: ★★부 확인서 재구성)

2. 관계규정 및 판단기준

「법인세법」 제 27조(업무와 관련 없는 비용의 손금불산입) 및 「법인세법 시행령」 제 49조(업무와 관련이 없는 자산의 범위 등)」에 따르면 특별법에 따른 특수한 경우를 제외하고 법인의 업무에 직접 사용하지 아니하는

부동산은 업무무관으로 판단하여 관련 유지비용 및 지급이자에 대해 손금불산입 하도록 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 개선할 점

「법인세법」 제 27조의 입법 취지, 외부 세무전문가 의견 및 기존 예규 등을 검토한 결과 해당 부지는 공사의 업무와 충분한 관련성이 있을 것으로 판단된다. 또한 ☆☆☆☆본부는 해당 부지를 지금과 같은 용도로 계속 사용 할 예정으로 다른 목적의 사용을 고려하고 있지 않다. 이에 따라 ★★부는 355번지를 기존의 방식대로 업무무관으로 판단하여 세무조정 할 수 밖에 없는 상황이다. 따라서 355번지에 대해 세무전문가 질의, 국세청 서면질의 등 심도 있는 재검토가 필요하다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

★★부는 과거 355번지에 대한 업무무관 검토시 2016년도 국세청 세무조사 결과를 참고 하였고 관련 조문의 사전적 해석에 따라 보수적으로 업무무관에 해당 된다고 판단하였으나 본 감사에서 처분 요구시 해당 부지의 업무 관련성을 재검토 할 것이라는 의견을 제시 하였다.

조치할 사항

●●●●처장은 355번지에 대해 「법인세법」 제 27조(업무와 관련 없는 비용의 손금불산입) 및 「법인세법 시행령」 제49조(업무와 관련이 없는 자산의 범위 등)에서 규정하는 업무무관 자산 여부를 재검토하여 관련 내용을 법인세 신고에 반영하시기 바랍니다. (통보)